巴马瑶族自治县人民政府办公室

巴政办便函〔2021〕66号

巴马瑶族自治县人民政府办公室关于巴马瑶族自治县巴马镇文昌雅居项目工地“9·12”事故调查报告的批复

巴马镇人民政府，自治县人民政府督查室、应急管理局、住房城乡建设局：

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，经自治县人民政府研究，现对巴马瑶族自治县(以下简称巴马县)巴马镇文昌雅居项目工地“9·12”事故调查组(以下简称事故调查组)提交的《巴马瑶族自治县巴马镇文昌雅居项目工地“9·12”事故调查报告》(以下简称《调查报告》)批复如下：

一、同意事故调查组对事故的原因分析和责任、性质认定

2021年9月12日18时30分左右，巴马县巴马镇文昌雅居项目工地发生一起塔吊司机杨[illegible]从高20米左右的塔吊往下

爬过程中坠落事故。综合分析研判，调查组经讨论认定，巴马县巴马镇文昌雅居项目工地“9·12”事故是一起意外事故。

二、同意对企业和相关单位处理意见

（一）由自治县住房城乡建设局按照行业相关管理规定对福建中瑞天成建设有限公司进行依法处理。

（二）由自治县人民政府督查室对自治县住房城乡建设局、巴马镇人民政府及相关责任单位及其责任人涉嫌迟报、瞒报事故信息进行调查和通报及处理。

三、本次事故涉及其他法律责任，建议相关当事人通过法律途径解决

四、同意事故调查组提出的事故防范措施

（一）福建中瑞天成建设有限公司要吸取事故教训，深入开展警示教育活动，构建全员安全生产责任制，举行大检查大整治行动，全面防范化解安全风险，构建安全生产责任制，注意施工人员心理疏导，确保施工安全。

（二）各建筑施工企业要进一步落实安全生产主体责任，完善安全生产规章制度，加强对从业人员的教育培训和跟踪监管，加强对施工现场的隐患排查和风险化解，确保各项安全措施落实到位。

（三）各乡镇、各安全生产监管职责的行业主管部门要深入剖析事故原因举一反三，加强本行业领域建设项目的安全监管，强化事故信息上报，督促企业履行安全生产主体责任，落

实安全生产施工措施，确保各项建设项目安全有序进行。

附件：巴马县巴马镇文昌雅居项目工地“9·12”事故调查报告

巴马瑶族自治县人民政府办公室

2021年11月22日

附件

巴马县巴马镇文昌雅居项目工地“9·12”事故调查报告

2021年9月12日18时30分左右，巴马县巴马镇文昌雅居项目工地发生一起塔吊司机杨某从高20米左右的塔吊往下爬过程中坠落事故，造成杨某送医院抢救后无效死亡。2021年9月13日17时30分许，自治县应急管理局接到自治县住房和城乡建设局事故信息后，自治县应急管理局立即赶到事故现场进行调查并及时向自治县人民政府上报事故情况。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2021年9月16日，经巴马县人民政府批准，成立巴马县巴马镇文昌雅居项目工地“9·12”事故调查（以下简称事故调查组）。事故调查组由自治县人民政府常务副县长田寒露同志任组长，自治县人民政府办公室、应急管理局、公安局、人力资源和社会保障局、司法局、总工会等相关部门人员组成调查组对事故进行调查，并邀请自治县人民检察院、监察委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、视频监控录像、调查取证、查阅相关资料，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本及相关单位概况

（一）事故基本概况

1.事故发生时间：2021年9月12日18时20分左右；

2.事故发生地点：巴马县巴马镇文昌雅居项目工地新建6号楼旁的3号吊塔；

3.事故类别：高处坠落；

4.事故伤亡情况：事故造成1人死亡 死者姓名：杨 性别：男，年龄：34岁，身份证号码：45272[redacted]，户籍地址：甲篆镇[redacted]。持有合法有效的《建筑施工特种作业操作资格证》，（塔式起重机起重司机）证号：桂A0[redacted]，有效期至2023年12月20日。

5.经济损失：约115万元。

（二）事故单位基本概况

1.建设单位：广西巴马富思置业有限公司

广西巴马富思置业有限公司成立于2009年3月17日，注册地址位于广西河池[redacted]，法人代表陈[redacted]。经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有机肥、无机肥、农器具销售；农业技术推广及应用；有机肥料生产（以肥料临时登记证为准）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.施工单位：福建中瑞天成建设有限公司广西分公司

福建中瑞天成建设有限公司广西分公司成立于2020年8月20日，注册地址位于南宁市[redacted]，法人代表刘[redacted]经营范围：承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.监理单位：海之特工程管理有限公司

海之特工程管理有限公司于2006年04月11日成立。注册地址位于南宁市[redacted]法定代表人许[redacted]。公司经营范围包括：工程造价咨询、工程项目评估咨询、工程监理、工程项目管理、招投标代理、设备监理、编制项目建议书及可行性研究报告，政府采购法规定的货物、工程和服务的政府采购项目代理业务及政府采购咨询服务业务（以上项目凭资质证经营）；房地产开发；房地产营销、策划、咨询；招标师执业资格咨询服务；电子信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

二、涉事塔吊基本情况

涉事塔吊安装位置：塔吊所在位置位于文昌雅居项目6号楼旁，称为3号塔吊，型号规格：QTZ63（QTZ5510），设备品种：普通塔式起重机，生产许可证编号：TS2410639-2012，出厂日期：2008年11月3日，产品编号：088343，制造单位：广西建工集团建筑机械制造有限责任公司，具有出厂合格证书；使

用单位：福建中瑞天成建设有限公司；产权单位：广西高成机械设备租赁有限公司；安装单位：广西高成机械设备租赁有限公司；初装检验评定单位：广西欣和盛特种设备检测有限公司；2021 年 7 月 21 日，广西欣和盛特种设备检测有限公司对安装在文昌雅居项目 6 号楼旁 3 号塔吊初装检验评定为合格。

三、事故发生经过

2021 年 9 月 12 日下午 18 时 20 分左右，在巴马县巴马镇文昌雅居 7 号楼与 8 号楼中间一楼通道做工的工人吴[redacted]和项目工地内 3 号塔吊附近的韦[redacted]听见 3 号塔吊上发生碰撞声音，吴[redacted]就往 3 号塔吊上看，这时就看见塔吊司机杨[redacted]在塔吊井内向下爬行时脚踩到塔吊爬行杆被滑踩空下跌至塔吊底部，吴[redacted]立即喊正在塔吊附近做工的韦[redacted]说：“你过去看一看塔吊司机怎么回事了”，同时吴[redacted]立即发微信语音到文昌雅居微信工作群里呼叫：“塔吊出事了，过来”，几分钟后，项目部柴[redacted]、刘[redacted]、黄[redacted]、刘[redacted]、韦[redacted]等项目部有关人员第一时间赶到现场救援，随即拨 120，之后有人也拨打 110 报警。18 时 40 分左右，急救人员赶到事故现场后立即送往巴马县人民医院进行抢救，当晚 21 时经医务人员抢救无效，确认杨[redacted]死亡。福建中瑞天成建设有限公司和遇难者家属协商至次日凌晨 4 时许，福建中瑞天成建设有限公司达成支付给遇难者家属 5 万元安葬费和一次性补偿协议 115 万元，遇难者已于当晚凌晨五时许运回甲篆镇老家安葬。事故调查过程中，遇难者家属对死因

无异议并主动向调查组反映福建中瑞天成建设有限公司出事故后积极连夜抢救遇难者的经过和提供书面材料证明，家属情绪稳定。

四、综合调查情况

（一）工程合同签订情况

2020年11月30日广西巴马富思置业有限公司与建设项目工程施工总承包方福建中瑞天成建设有限公司广西分公司签订《巴马·文昌雅居项目建设工程施工合同》；广西巴马富思置业有限公司与海之特工程管理有限公司于2020年12月6日签订建筑工程监理合同；2021年7月10日施工总承包单位福建中瑞天成建设有限公司广西分公司与广西高成机械设备租赁有限公司于签订起重机械安装服务合同。

（二）施工单位履职情况

福建中瑞天成建设有限公司广西分公司及其从业人员的资质、资格均符合法定条件要求，相关安全生产许可证、人员安全生产考核证均在有效期内，特种作业人员均持证上岗。企业、项目部人员管理架构健全，各人员岗位职责明确；企业已设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，相关安全生产管理制度、操作规程健全；企业按要求落实主体责任，相关人员按要求履行职责。在安全教育培训方面，企业有对新入职员工开展三级安全教育培训和安全技术交底记录，项目部有危大工程作业能对相关人员、工人进行安全技术交底。

（三）监理单位履职情况

广西巴马富思置业有限公司与海之特工程管理有限公司于2020年12月6日签订广西巴马《文昌雅居》项目工程监理合同，监理单位能按照有关规定及合同约定条款配备项目总监理工程师和监理人员，已编制监理工作管理制度，总监理工程师有定期主持召开项目工程例会，有安全旁站记录。

（四）建设单位履职情况

广西巴马富思置业有限公司依法将工程发包给具备相应资质的施工单位福建中瑞天成建设有限公司广西分公司，同时落实了安全生产方面协调参建各方的职责。

（五）塔吊司机杨[redacted]接受安全教育培训和有关情况说明

杨[redacted]持有由广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工特种作业操作资格证》（证号：A04[redacted]），操作类别：建筑起重机械司机，使用期自2017年12月20日至2023年12月20日。福建中瑞天成建设有限公司广西分公司于2021年7月11日招聘杨[redacted]担任塔吊司机。杨[redacted]在上岗前，于2021年7月6日接受福建中瑞天成建设有限公司广西分公司第一级）安全教育，于2021年7月8日接受项目部（第二级）安全教育，于2021年7月11日接受班组（第三级）安全教育并通过建筑施工现场入场安全教育考核。事发当天，现场监控录像可见杨[redacted]按要求穿防滑鞋、佩戴安全帽入施工现场进行作业，同时经调查未发现杨[redacted]事故前一天有饮酒或带病上岗等异常情况。

五、关于塔吊司机杨[illegible]是否违反操作规程的认定

经调查，文昌雅居项目部塔吊司机杨[illegible]在事发时已经按安全管理规定佩戴安全帽等劳动防护用品。对于攀爬或下爬塔吊过程中是否要求佩戴安全带，经住房城乡建设局向调查组提供说明和查询相关规定，均无明确规定塔吊司机在攀爬或下爬塔吊过程中需佩戴安全带或其他防坠保护措施的强制性规定。因此，杨[illegible]在下爬塔吊过程中未佩戴安全带和防坠绳不能表明其违反强制性操作规程。

六、事故性质认定

综合分析研判，调查组经讨论认定，巴马县巴马镇文昌雅居项目工地“9·12”事故是一起意外事故。

七、对企业和相关单位处理意见

（一）由自治县住房城乡建设局按照行业相关管理规定对福建中瑞天成建设有限公司进行依法处理。

（二）由自治县人民政府督查室对自治县住房城乡建设局、巴马镇人民政府及相关责任单位及其责任人涉嫌迟报、瞒报事故信息进行调查和通报及处理。

八、法律救济途径

本事故涉及其他法律责任，建议相关当事人通过法律诉讼途径解决。

九、事故防范措施及建议

（一）福建中瑞天成建设有限公司要吸取事故教训，深入

开展警示教育活动，构建全员安全生产责任制，举行大检查大整治行动，全面防范化解安全风险，构建安全生产责任制，注意施工人员心理疏导，确保施工安全。

（二）各建筑施工企业要进一步落实安全生产主体责任，完善安全生产规章制度，加强对从业人员的教育培训和跟踪监管，加强对施工现场的隐患排查和风险化解，确保各项安全措施落实到位。

（三）各乡镇、各安全生产监管职责的行业主管部门要深入剖析事故原因举一反三，加强本行业领域建设项目的安全监管，强化事故信息上报，督促企业履行安全生产主体责任，落实安全生产施工措施，确保各项建设项目安全有序进行。

巴马县巴马镇文昌雅居项目工地“9·12”事故调查组

二〇二一年十月十六日

事故调查组人员签名：